

CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tên thủ tục	Cấp lại Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá
Mã thủ tục	1.000779
Số quyết định	688A/QĐ-BCT
Cấp thực hiện	Bộ
Loại thủ tục	TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực	Công nghiệp tiêu dùng
Đối tượng thực hiện	Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền	Bộ Công thương
Địa chỉ tiếp nhận HS	
Cơ quan được ủy quyền	
Cơ quan phối hợp	

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

- Doanh nghiệp sản xuất thuốc lá nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá cho Bộ Công Thương
- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền xem xét và cấp lại Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá.
- Trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng được điều kiện theo quy định, Bộ Công Thương sẽ có văn bản trả lời từ chối cấp phép và nêu rõ lý do.

Trước thời hạn hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày, tổ chức, cá nhân phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép trong trường hợp tiếp tục kinh doanh. Hồ sơ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp lại như đối với trường hợp cấp mới.

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

Trường hợp 1: Trường hợp Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại, bao gồm:

Tên giấy tờ	Mẫu đơn, tờ khai	Số lượng
- Văn bản đề nghị cấp lại;	Phụ lục 40.docx	1 bản chính
- Bản sao Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá (nếu có)		1 bản sao

Trường hợp 2: Trường hợp Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá đã được cấp hết thời hạn hiệu lực.

Tên giấy tờ	Mẫu đơn, tờ khai	Số lượng
Hồ sơ cấp lại như đối với trường hợp cấp mới.		1 bản chính, 1 bản sao

CÁCH THỨC THỰC HIỆN

Hình thức nộp	Thời hạn giải quyết	Phí, lệ phí	Mô tả
Trực tuyến	15 ngày làm việc	Miễn phí	
Qua bưu điện	15 ngày làm việc	Miễn phí	
Trực tiếp	15 ngày làm việc	Miễn phí	

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Tên văn bản pháp lý	Mã văn bản
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá	28/2019/TT-BCT
Sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương	08/2018/NĐ-CP
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá	67/2013/NĐ-CP
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá	106/2017/NĐ-CP
Quy định chi tiết một số điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá	57/2018/TT-BCT
Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương	17/2020/NĐ-CP

CƠ QUAN THỰC HIỆN

Cục Công nghiệp

YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

- Doanh nghiệp đang sản xuất sản phẩm thuốc lá trước thời điểm ban hành Nghị quyết số 12/2000/NQ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2000 của Chính phủ về Chính sách quốc gia phòng, chống tác hại thuốc lá trong giai đoạn 2000 - 2010 hoặc doanh nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương đầu tư trong trường hợp sáp nhập, liên doanh để sản xuất thuốc lá.

- Điều kiện về đầu tư và sử dụng nguyên liệu thuốc lá được trồng trong nước:

+ Doanh nghiệp phải tham gia đầu tư trồng cây thuốc lá dưới hình thức đầu tư trực tiếp hoặc liên kết đầu tư với các doanh nghiệp có Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá, phù hợp với quy mô sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

+ Phải sử dụng nguyên liệu thuốc lá được trồng trong nước để sản xuất thuốc lá. Trong trường hợp không đủ nguyên liệu trong nước thì được nhập khẩu phần nguyên liệu còn thiếu theo kế hoạch nhập khẩu hàng năm do Bộ Công Thương công bố, trừ trường hợp sản xuất sản phẩm thuốc lá nhãn nước ngoài hoặc sản phẩm thuốc lá để xuất khẩu.

- Điều kiện về máy móc thiết bị:

Có máy móc thiết bị chuyên ngành gồm các công đoạn chính: Cuốn điếu, đóng bao;

KẾT QUẢ XỬ LÝ

Cấp lại Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá

Mã: KQ.G02.000104

TỪ KHÓA

MÔ TẢ